东莞市大朗镇“4·12”一般坍塌事故调查报告

2020年4月12日17时57分许，东莞市大朗镇松木山村美景西路223号发生一起坍塌事故，造成一人死亡、一人受伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，做好事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了由大朗镇党委副书记张玉成、大朗公安分局、大朗应急管理分局、大朗镇住建局、大朗人社分局、大朗镇水务工程建设运营中心、大朗镇监察室、大朗镇总工会和深圳市罗湖区应急管理局等有关人员参加的东莞市大朗镇“4·12”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时聘请相关技术专家参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料，基本查清事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事人员情况

袁玉中，男，汉族，1964年8月出生，四川省宣汉县人，2020年4月入职深圳市兴雅装饰设计有限公司担任杂工，未签订劳动合同，工资按工作天数计算，每日劳动报酬人民币300元，包住宿，主要负责打扫卫生、清理现场等杂活。

谢兵先，男，汉族，1969年9月出生，四川省宣汉县人，2019年5月入职深圳市兴雅装饰设计有限公司担任杂工，未签订劳动合同，工资按工作天数计算，每日劳动报酬人民币300元，包住宿，主要负责打扫卫生、清理现场等杂活。

鲁爱胜，男，汉族，1971年12月出生，湖北省浠水县人，2008年7月29日成立深圳市兴雅装饰设计有限公司，担任总经理及主要负责人，负责公司全面管理。

李春才，男，汉族，1979年9月出生，广东省广州市人，2019年6月入职东莞市丰熙食品有限公司担任工程师，2020年3月升任工程经理，负责公司工程、维修和健康环保与安全。

李平安，男，汉族，1974年5月出生，湖南省嘉禾县人，2013年8月以个人名义进行铲车、农用车出租，2017年5月进行小型挖掘机出租。

李聪，男，汉族，1998年7月出生，湖南省嘉禾县人，李平安儿子，2017年10月开始从事挖掘机操作员，无相关操控挖掘机资质。

（二）涉事单位基本情况

深圳市兴雅装饰设计有限公司（以下简称为“兴雅公司”），类型：有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码：914403006785513401，地址：深圳市罗湖区翠竹街道东门北路1052号宿舍楼101号，法定代表人：鲁爱胜，成立日期：2008年7月29日，经营范围：装修装饰设计（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；水电安装工程；自有物业租赁；装饰材料的销售；国内贸易,从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营)；该公司固定员工有6人，均系鲁爱胜亲属，鲁爱胜以兴雅公司名义承接工程。

东莞市丰熙食品有限公司（以下简称为“丰熙公司”），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91441900684443768W，地址：东莞市大朗镇水平村象山工业园象和路二巷38号，法定代表人：张盼盼，成立日期：2009年2月12日，经营范围：食品生产；商务信息咨询；食品相关技术咨询及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司设立分厂位于大朗镇松木山美景西路223号（以下简称“丰熙公司二厂”），该地点未申领营业执照，占地面积约30000㎡，建筑面积约25000㎡，生产工艺流程：配料→搅拌→电烘烤→涂层→包装→成品。

（三）参建各方约定及工程进度情况

2019年12月10日，丰熙公司与兴雅公司签订《深圳市装修装饰合同》，工程名称：一楼商务中心卫生间装修改造，工程地点：东莞丰熙二厂工程一楼商务中心、商务中心卫生间、公用装修改造，承包方式为包工不包料，建筑面积800㎡，工程造价为人民币339191元，合同载明本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。截至事发当天，丰熙公司已累计向兴雅公司支付人民币309987元，施工工程未取得报建手续。

2020年3月，兴雅公司在该厂区内进行商务中心卫生间装修工程中发现存在污水堵塞，与丰熙公司商量重新安装化粪池，由兴雅公司组织施工。兴雅公司负责组织施工人员、工具（挖掘机）、材料和现场指挥工作；

2020年4月1日，兴雅公司鲁爱胜与丰熙公司李春才对现场进行规划，指定开挖区域。

2020年4月4日，进行第一部分施工，对地面破损、开挖、罐体安装、基坑填埋等，并完成第一个化粪池罐体（ϕ2.1m*4.5m）安装。

2020年4月10日，鲁爱胜与李平安口头协议：由李平安父子负责进行地面破损、挖掘、回填，总费用为人民币9800元。

2020年4月12日，进行第二部分施工，拟安装2个化粪池罐体（ϕ1.8m*6.3m）。

（四）涉事工程基本情况

涉事工程系化粪池基坑工程（图1），系丰熙公司二厂一楼商务中心卫生间装修改造工程的衍生工程，施工地点位于丰熙公司二厂商务中心旁，兴雅公司与丰熙公司未签订该工程合同。该工程共安装圆柱形化粪池罐体3个，分别为1个ϕ2.1m*4.5m、2个ϕ1.8m*6.3m（图2）。路面开挖面积为：长约13m、宽约2m、深约1.8m。该工程总造价人民币4.3万元，截至事发当天，暂未发生费用支付，鲁爱胜会按工程总造价15%收取管理及利润（工程总造价已包含此项费用）。

第一部分

第二部分



图1：化粪池基坑工程



图2：化粪池罐体

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

事故现场无监控设备，涉事基坑已被填埋，事故调查组通过事后现场勘察和相关人员调查询问基本还原事故发生经过。

2020年4月12日17时许，李聪完成化粪池基坑的开挖工作，鲁爱胜为保证化粪池基坑宽度合适，鲁爱胜带着袁玉中、谢兵先两人一同进入化粪池基坑，教导两人从基坑底部0.5m~1.8m的地方用铁铲和羊镐掏掉靠近水泥地面侧壁的15~20cm土方，17时30分许，袁玉中、谢兵先两人回到地面，李聪操控挖掘机将化粪池基坑侧壁土质较硬的土方进行修整，17时53分许，袁玉中、谢兵先两人再次进入化粪池基坑，将底部由挖掘机形成坑洞填平，几分钟后，化粪池基坑靠近水泥地面侧壁的土方发生坍塌，袁玉中被土方掩埋，谢兵先右小腿被土方压伤；18时许，鲁爱胜及现场人员将袁玉中、谢兵先两人救出；现场人员立即120急救电话。

（二）应急救援和善后处置情况

2020年4月12日18时07分，东莞怡心园医院接120指令前往事故现场进行救治；18时08分，派出救护车和救护人员；18时24分到达事故现场，救护人员将伤者袁玉中、谢兵先送往东莞怡心园医院救治；18时51分，伤者袁玉中因伤情较重，转至大朗医院救治；19时03分，大朗医院接诊伤者袁玉中；4月13日0时50分，伤者袁玉中经抢救无效后死亡。

2020年4月13日1时23分许，黄草朗派出所接大朗公安分局转报，派出所领导立即带员赶赴现场处置，并通报大朗公安分局刑侦大队到场勘查；1时28分，民警到达现场，维持现场秩序，调查事故经过。

2020年4月13日3时27分，大朗应急管理分局接黄草朗派出所事故报告，值班领导和值班员立即赶赴现场处置，同时向东莞市应急管理局和大朗镇镇委镇政府值班室报告事故。

各部门现场处置及时、有效，未发生二次事故及群体事件。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

善后处理情况

事故发生后，丰熙公司积极与死者家属沟通协商，2020年4月14日达成赔偿协议，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.死者袁玉中，男，汉族，1964年8月出生，身份证住址：　　，身份证号码：　　，《居民死亡医学证明（推断）书》载明袁玉中死亡原因为肝破裂；

2.伤者谢兵先，男，汉族，1969年9月出生，身份证住址：　　，身份证号码：　　，经东莞怡心园医院诊断右胫腓骨闭合性骨折、右小腿软组织挫伤，目前，伤者康复情况良好。

（二）直接经济损失

截至目前，本次事故造成直接经济损失120万元。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组经现场勘验、调查询问、并走访有关单位和人员，收集和掌握了大量的第一手材料，查清了事故原因和性质。

事故原因技术分析

1.根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.1.6条：沟槽支护应根据沟槽的土质、地下水位、沟槽断面、荷载条件等因素进行设计；施工单位应按设计要求进行支护。

2.根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）第6.1.3条：基坑土方开挖应按设计和施工方案要求分层、分段、均衡开挖，并贯彻先锚固（支撑）后开挖、边开挖边监测、边开挖边防护的原则。严禁超深挖土。第6.3.3条：基坑开挖的坡度和深度应严格按设计要求进行。当设计未作规定时，对人工开挖的狭窄基槽或坑井，应按其塌方不会导致人身安全隐患的条件对挖土深度和宽度进行限制。人工开挖基坑的深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取临时支护措施。

根据上述技术分析，化粪池基坑边坡未按有关规定采取支护加固措施。

事故直接原因

袁玉中、谢兵先安全意识淡薄，在未采取安全防护措施情况下，进入化粪池基坑冒险作业。

（三）事故间接原因

深圳市兴雅装饰设计有限公司现场管理不到位，未按有关规定对存在坍塌风险的化粪池基坑进行边坡支护加固；未履行安全生产主体责任，未教育和督促施工工人采取安全防护措施，冒险进入化粪池基坑作业；无制定化粪池基坑工程施工图纸或施工方案；未对化粪池基坑土质进行监测，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（化粪池基坑土方存在坍塌风险）；未对所属施工工人进行入职三级教育培训；未监督、教育施工工人按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（四）相关单位履职情况

东莞市丰熙食品有限公司。该公司装修工程未向有关部门进行审批报建；有制定外来人员作业审批制度，但未执行；有制定安全生产教育培训制度，并对从业人员进行安全生产教育培训；有配备专职安全管理人员，并制定安全生产资金投入台账；有建立健全事故隐患排查治理制度，并开展事故隐患排查治理工作；有制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。

深圳市兴雅装饰设计有限公司。现场管理不到位，未按有关规定对存在坍塌风险的化粪池基坑进行边坡支护加固；未履行安全生产主体责任，未教育和督促施工工人采取安全防护措施，冒险进入化粪池基坑作业；无制定化粪池基坑工程施工图纸或施工方案；未对化粪池基坑土质进行监测，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（化粪池基坑土方存在坍塌风险）；未对所属施工工人进行入职三级教育培训；未监督、教育施工工人按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（五）事故性质

事故调查组经调查认定，东莞市大朗镇“4•12”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》有关法律法规的规定，建议对东莞市大朗镇“4•12”一般坍塌事故有关人员做出如下处理：

对相关人员的责任认定和处理建议

1.深圳市兴雅装饰设计有限公司作为施工组织方，现场管理不到位，未按有关规定对存在坍塌风险的化粪池基坑进行边坡支护加固；未履行安全生产主体责任，未教育和督促施工工人采取安全防护措施，冒险进入化粪池基坑作业；无制定化粪池基坑工程施工图纸或施工方案；未对化粪池基坑土质进行监测，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患（化粪池基坑土方存在坍塌风险）；未对所属施工工人进行入职三级教育培训；未监督、教育施工工人按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。导致事故发生，对事故负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规的规定，对其实施行政处罚。

2.袁玉中安全意识淡薄，在未采取安全防护措施情况下，进入化粪池基坑冒险作业，导致事故发生，对本次事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

3.谢兵先安全意识淡薄，在未采取安全防护措施情况下，进入化粪池基坑冒险作业，导致事故发生，对本次事故负有责任。鉴于其在事故中受伤，建议不再追究其责任。

其他处理建议

1.东莞市丰熙食品有限公司装修工程已达报建要求，存在未报先建行为，建议住建部门依法处理。

2.李聪在涉事工程中操控挖掘机，但无相关资质，建议住建部门对其进行依法处理。

3.事故涉及其他法律责任，如相关民事侵权法律责任等，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施及建议

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）压实生产主体责任，深刻汲取事故教训

涉事企业应汲取本次事故教训，严格遵守有关法律法规，落实生产主体责任，对所属施工人员进行安全生产教育和培训；建立健全安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；严格执行外来人员作业审批制度和外来人员作业管理制度；严格督促、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（二）全面普及安全知识，规范群众生产行为

各行业主管部门应加强组织开展安全生产专题培训，加深各行业从业人员安全意识，重点宣传民房建设、基坑作业和装饰装修等施工作业安全知识，并充分利用广播电视、微信公众号平台、户外LED大屏幕等方式，推送事故警示案例、暴露隐患问题和危险作业行为等，全方位普及安全生产知识，提升全镇安全文化氛围，进一步规范各行业领域安全生产行为。

（三）切实履行管理职责，强化现场安全管理

建筑领域行业主管部门应切实落实管理职责，抓实抓好安全生产管理工作，加强施工安全巡查员队伍管理，建立健全监管台账，严厉打击无资质施工、层层分包、出借资质报建等违法违规行为；强化施工单位安全意识，施工前应建立健全施工方案，并保证施工工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉建筑行业注意事项和违章行为等。

扫一扫在手机打开当前页

机关
适老化无障碍服务
版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-